

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi

Punto 8 del programma — la vigilanza regolamentare

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

8 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	Vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi	1
1.1	D1 — L'art. 53 TUB come norma cardine della vigilanza regolamentare	1
1.2	D2 — Dal patrimonio di vigilanza ai fondi propri	2
1.3	D3 — I requisiti di Primo Pilastro e il calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio	3
1.4	D4 — Il rischio di credito: il metodo standardizzato	4
1.5	D5 — Il metodo dei rating interni: autorizzazione, parametri e parità concorrenziale	6
1.6	D6 — Il Secondo Pilastro: l'ICAAP e le sue fasi	7
1.7	D7 — Lo SREP: natura, contenuti ed esiti	8
1.8	D8 — Pillar 2 Requirement e Pillar 2 Guidance	9

1 | Vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi

Questo capitolo copre il cuore della seconda prova orale: l'art. 53 TUB come norma di attribuzione del potere regolamentare alla Banca d'Italia, e l'apparato prudenziale che da quella norma discende attraverso il rinvio alla normativa secondaria e, soprattutto, al diritto dell'Unione direttamente applicabile. Il docente tende a entrare dall'alto, chiedendo la lettura dell'art. 53, comma 1, e pretendendo che il candidato distingua subito la lettera a) — l'adeguatezza patrimoniale — dalla lettera b) — il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni: quelle due lettere sono la mappa di tutto il resto. Il filo logico va tenuto in quest'ordine: quanto patrimonio la banca deve avere (i fondi propri secondo il CRR); a fronte di che cosa (le attività ponderate e i rischi di Primo Pilastro); chi verifica che basti davvero (il Secondo Pilastro, ICAAP e SREP); che cosa il mercato deve sapere (il Terzo Pilastro); e che cosa accade quando il patrimonio scende sotto le soglie (riserve di capitale, Maximum Distributable Amount, poteri di intervento ex art. 53-bis). Gli istituti del modulo 1 — autorizzazione ex art. 14, assetti proprietari ex artt. 19 e seguenti, esponenti aziendali ex art. 26 — si danno per acquisiti: sono i tre filtri all'ingresso che precedono la vigilanza sulla vita della banca. Un'avvertenza di metodo: il materiale d'aula è fermo al 2022-2023 e su almeno tre punti — grandi esposizioni, partecipazioni detenibili, rischio operativo — è oggi superato; segnalarlo è esattamente ciò che la fascia 27-30 premia.

1.1. D1 — L'art. 53 TUB come norma cardine della vigilanza regolamentare

Domanda. Mi legga e mi commenti l'art. 53, comma 1, del Testo unico bancario: quali sono le materie sulle quali la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale, e che tipo di norma è questa?

Risposta da dare. L'art. 53 TUB è la norma di attribuzione del potere regolamentare in materia prudenziale: al comma 1 stabilisce che «la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto» l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, e infine l'informativa da rendere al pubblico su tutte queste materie. È una norma in bianco, che non detta la regola sostanziale ma individua gli oggetti sui quali la regola dovrà essere scritta dall'autorità.

Spiegazione. Occorre anzitutto collocare la norma: essa si colloca nel Capo I del Titolo III del TUB, dedicato alla vigilanza sulle banche: un Capo che si apre con la vigilanza informativa dell'art. 51 e prosegue con la vigilanza regolamentare dell'art. 53 e con la vigilanza ispettiva dell'art. 54. L'art. 53 ne è dunque la seconda gamba, incastonata fra l'obbligo di comunicare e il potere di ispezionare. Il comma 1 elenca oggi le lettere a), b), d) e d-bis): l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario con l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione, e l'informativa al pubblico sulle materie precedenti. La lettera c), che menzionava le partecipazioni detenibili, è stata abrogata dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, con effetto dal 9 gennaio 2026: è un dato recentissimo che va detto, e su cui torneremo.

La tecnica normativa merita una riflessione autonoma, perché è il punto su cui il docente incalza. Il legislatore non elenca i rischi, non fissa i coefficienti, non definisce il patrimonio: si limita a delimitare le materie e rimette alla normazione secondaria — e, dopo il 2013, direttamente al diritto dell'Unione — l'individuazione del contenuto precettivo. È la massima espressione di **delegificazione** che il TUB conosca, e la locuzione «nelle sue diverse configurazioni» della lettera b) ne è la prova: il legislatore prende atto che i rischi bancari cambiano nel tempo — dal rischio di credito al rischio informatico, dal rischio di condotta al rischio ambientale — e rinuncia a un'elencazione tassativa che sarebbe obsoleta prima di entrare in vigore.

Va poi segnalato che il potere è oggi esercitato in **autonomia** dalla Banca d'Italia: è venuta meno la previa deliberazione del CICR che l'impianto originario del 1993 richiedeva, e il comma 2, che consentiva di sottoporre determinate operazioni ad autorizzazione, è stato abrogato dal D.Lgs. 72/2015, che ha contestualmente trasferito i poteri di intervento particolare nel nuovo art. 53-bis. Una regola di coordinamento espressa — l'art. 2, comma 9, del D.Lgs. 72/2015 — stabilisce che ogni riferimento all'art. 53 vigente al 27 giugno 2015 si intende effettuato agli artt. 53, 53-bis e 53-ter: è una norma utile da citare, perché spiega perché nelle circolari più risalenti si trovino rinvii «all'art. 53» per contenuti che oggi stanno altrove.

Restano poi i commi che disciplinano i conflitti di interesse: il comma 4 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di fissare condizioni e limiti all'assunzione di attività di rischio verso chi può esercitare un'influenza sulla gestione e verso i soggetti collegati, il comma 4-ter individua i casi in cui la violazione comporta la sospensione dei diritti amministrativi, il comma 4-quinquies consente di sottoporre ad autorizzazione determinate operazioni e il comma 4-sexies commina la nullità dei patti non conformi alla disciplina sulle remunerazioni.

1.2. D2 — Dal patrimonio di vigilanza ai fondi propri

Domanda. Che cosa si intendeva per patrimonio di vigilanza e che cosa si intende oggi per fondi propri? Mi spieghi la discontinuità.

Risposta da dare. Il patrimonio di vigilanza era la nozione prudenziale di patrimonio costruita dalla normativa secondaria italiana, distinta dal patrimonio netto contabile, e articolata in patrimonio di base — computabile senza limitazioni — e patrimonio supplementare — ammesso

nel limite massimo del patrimonio di base. Con il Reg. (UE) n. 575/2013 la nozione è stata sostituita da quella europea di **fondi propri**, che ai sensi dell'art. 72 consistono nella somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2.

Spiegazione. La discontinuità va spiegata su tre piani. Il primo è **terminologico e di fonte**: si abbandona il patrimonio di vigilanza della Circolare 263 e si adotta la nozione di fondi propri, che peraltro riprende il lessico delle prime direttive comunitarie in materia. Il dato decisivo è che oggi la materia è regolata integralmente da un regolamento europeo direttamente applicabile: la Circolare 285 non vi aggiunge alcuna disciplina sostanziale e si limita, nella Parte Seconda, Capitolo 1, a indicare le fonti normative, i procedimenti amministrativi e l'esercizio delle discrezionalità nazionali. Quando il docente chiede «e la Circolare 285 che cosa dice sui fondi propri?», la risposta corretta è: quasi nulla, perché non può dire nulla.

Il secondo piano è **strutturale**. Il patrimonio di vigilanza era una somma algebrica di elementi positivi e negativi. Il CRR ragiona invece per classi di qualità decrescente e per meccanismi tipizzati: il capitale di classe 1 (art. 25) è la somma del capitale primario di classe 1, il CET1, e del capitale aggiuntivo di classe 1, l'AT1; il capitale di classe 2, il Tier 2, è disciplinato dagli artt. 62 e seguenti. Non si parla più di somma algebrica ma di **filtri prudenziali** — le rettifiche che neutralizzano effetti contabili non coerenti con la funzione di assorbimento delle perdite — e di **deduzioni**, elencate tassativamente all'art. 36.

Il terzo piano è quello dei **limiti relativi**, ed è il punto su cui gli appunti d'aula colgono nel segno: nel vecchio impianto il patrimonio supplementare non poteva superare il patrimonio di base, e vi era anche un patrimonio di terzo livello utilizzabile solo a copertura dei requisiti sui rischi di mercato. Nel CRR questa gerarchia relativa è scomparsa. Il vincolo non opera più fra classe 2 e classe 1: opera invece per via dei tre coefficienti dell'art. 92, che impongono simultaneamente un 4,5% di CET1, un 6% di Tier 1 e un 8% di capitale totale. Il risultato pratico è equivalente — la classe 2 non può superare il 2% delle attività ponderate, perché il residuo rispetto all'8% è già occupato dal Tier 1 — ma la tecnica è diversa: non un rapporto fra aggregati patrimoniali, bensì tre rapporti autonomi sullo stesso denominatore.

Va infine ricordato che il concetto di «patrimonio di vigilanza» sopravvive in alcune norme del TUB, per esempio nell'art. 53-bis, comma 1, lett. d), laddove si parla di «strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza»: è un residuo lessicale che non deve trarre in inganno.

1.3. D3 — I requisiti di Primo Pilastro e il calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio

Domanda. Mi illustri l'art. 92 del CRR: quali sono i coefficienti minimi e come si costruisce il denominatore.

Risposta da dare. L'art. 92, par. 1, del CRR stabilisce che gli enti soddisfano «sempre» quattro requisiti: un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5%, un coefficiente di

capitale di classe 1 del 6%, un coefficiente di capitale totale dell'8% e un coefficiente di leva finanziaria del 3%. I primi tre sono rapporti fra una componente dei fondi propri e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio; il quarto è un rapporto non basato sul rischio.

Spiegazione. Il numeratore lo abbiamo visto: il par. 2 precisa che il coefficiente CET1 è il capitale primario di classe 1 espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, il coefficiente di capitale di classe 1 è il Tier 1 sullo stesso denominatore e il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri sullo stesso denominatore. Il punto da svolgere con cura è il **denominatore**, perché è lì che il contenimento del rischio della lettera b) dell'art. 53 TUB entra nel calcolo dell'adeguatezza patrimoniale della lettera a): è il ponte fra le due materie.

Il par. 3 costruisce l'importo complessivo dell'esposizione al rischio sommando sei componenti. La lettera a) comprende gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, calcolati secondo il Titolo II, relativamente a tutte le attività dell'ente, escludendo però le esposizioni del portafoglio di negoziazione. La lettera b) copre i requisiti relativi al portafoglio di negoziazione: il rischio di mercato determinato secondo il Titolo IV e le grandi esposizioni che superano i limiti degli artt. da 395 a 401, nella misura in cui il superamento sia consentito. La lettera c) riguarda il rischio di mercato per tutte le attività soggette a rischi di cambio o di posizione in merci, anche fuori dal portafoglio di negoziazione. La lettera c-bis), aggiunta dal Reg. (UE) 2019/876, riguarda il rischio di regolamento. La lettera d) riguarda il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il CVA, sui derivati OTC. La lettera e) riguarda il rischio operativo. La lettera f) riguarda il rischio di controparte derivante dalle attività del portafoglio di negoziazione per derivati, operazioni di vendita con patto di riacquisto, prestito titoli o merci, finanziamenti con margini e operazioni con regolamento a lungo termine.

Qui interviene una regola tecnica che va conosciuta perché rende omogenee grandezze eterogenee: il par. 4, lett. b), stabilisce che gli enti moltiplicano per **12,5** i requisiti di fondi propri di cui alle lettere da b) a e). Il fattore 12,5 è l'inverso dell'8%: serve a convertire un requisito patrimoniale in un equivalente di attività ponderate, così che tutte le componenti possano essere sommate in un unico denominatore. Il ragionamento va esposto con chiarezza, perché è esattamente il tipo di passaggio tecnico che distingue chi ha capito da chi ha memorizzato.

Merita infine un cenno il par. 1-bis, introdotto dal Reg. (UE) 2019/876: un ente a rilevanza sistemica globale mantiene una riserva del coefficiente di leva finanziaria pari al 50% del coefficiente della riserva G-SII applicabile ai sensi dell'art. 131 della CRD, da soddisfare esclusivamente con capitale di classe 1; se non la soddisfa, è soggetto al requisito di conservazione del capitale dell'art. 141-ter della direttiva.

1.4. D4 — Il rischio di credito: il metodo standardizzato

Domanda. Il rischio di credito è il rischio principale della banca. Con quali metodi il CRR ne quantifica il requisito patrimoniale, e come funziona il metodo standardizzato?

Risposta da dare. L'art. 107 del CRR pone l'alternativa: per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al Capo

2 oppure, se autorizzati dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 143, il metodo basato sui rating interni di cui al Capo 3. Il metodo standardizzato è quello di default: non richiede autorizzazione, ma impone ponderazioni fissate dal regolamento.

Spiegazione. Il metodo standardizzato si articola in tre passaggi logici, e conviene esporli in sequenza.

Il primo è la determinazione del **valore dell'esposizione**, disciplinata dall'art. 111. Per gli elementi dell'attivo il valore è il valore contabile residuo dopo le rettifiche di valore su crediti specifiche, le rettifiche supplementari ex artt. 34 e 105 e le deduzioni ex art. 36, par. 1, lett. m). Per gli elementi fuori bilancio dell'Allegato I si applicano invece percentuali del valore nominale graduate per categoria di rischio: 100% per gli elementi a rischio pieno, 50% per quelli a rischio medio, 20% per quelli a rischio medio-basso, 0% per quelli a rischio basso.

Il secondo passaggio è la **classificazione**. L'art. 112 elenca diciassette classi di esposizioni, dalla lettera a) alla lettera q): amministrazioni centrali o banche centrali; amministrazioni regionali o autorità locali; organismi del settore pubblico; banche multilaterali di sviluppo; organizzazioni internazionali; enti; imprese; esposizioni al dettaglio; esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili; esposizioni in stato di default; posizioni associate a un rischio particolarmente elevato; obbligazioni garantite; cartolarizzazioni; esposizioni con valutazione a breve termine; quote di OIC; strumenti di capitale; altre posizioni.

Il terzo passaggio è la **ponderazione**. Qui vale la pena di fare qualche esempio concreto, perché la commissione lo apprezza. Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali l'art. 114, par. 1, attribuisce in via generale un fattore del 100%; se però è disponibile la valutazione di una ECAI prescelta si applica la tabella del par. 2, che va da 0% per la classe di merito 1 a 150% per la classe 6; le esposizioni verso la BCE ricevono 0%; e soprattutto il par. 4 attribuisce **0%** alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale. Alle esposizioni verso imprese l'art. 122 applica una tabella da 20% a 150%, e in assenza di rating il 100% o, se più elevata, la ponderazione dello Stato in cui l'impresa ha sede. Alle esposizioni al dettaglio l'art. 123 attribuisce il 75%, purché si tratti di persone fisiche o PMI, l'esposizione faccia parte di un numero significativo di esposizioni analoghe e l'importo totale verso il cliente o il gruppo di clienti connessi non superi **un milione di euro**. Alle esposizioni pienamente garantite da ipoteca su immobili residenziali l'art. 125 attribuisce il 35%. Alle esposizioni in stato di default l'art. 127 attribuisce il 150% se le rettifiche specifiche e le deduzioni ex art. 36, par. 1, lett. m), sono inferiori al 20% della parte non garantita, e il 100% se sono pari o superiori a tale soglia.

È qui che si apprezza il limite strutturale del metodo, colto puntualmente nel materiale d'aula: la ponderazione dipende dalla categoria del prestatore e, quando disponibile, dal rating esterno, ma non dalla differenziazione interna alla categoria. Il par. 4 dell'art. 114 è l'esempio più discusso: l'azzeramento della ponderazione per i titoli sovrani domestici in valuta nazionale ha alimentato il cosiddetto doom loop fra banche e debito sovrano, e la crisi del debito greco ne ha mostrato la fragilità. Il tema resta aperto ed è ottimo materiale per il giudizio autonomo che la fascia alta richiede.

1.5. D5 — Il metodo dei rating interni: autorizzazione, parametri e parità concorrenziale

Domanda. Mi parli del metodo IRB. Chi può usarlo, su che cosa si basa e quali problemi pone rispetto al metodo standardizzato?

Risposta da dare. Il metodo basato sui rating interni consente alla banca di calcolare gli importi ponderati per il rischio utilizzando stime prodotte dai propri sistemi di rating, anziché le ponderazioni fisse del regolamento. Richiede l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente ai sensi dell'art. 143 del CRR, e la base nazionale che ne consente l'uso è l'art. 53, comma 2-bis, lett. b), del TUB.

Spiegazione. L'autorizzazione non è unitaria: l'art. 143, par. 2, precisa che l'autorizzazione preventiva a utilizzare il metodo IRB, comprese le stime interne della LGD e dei fattori di conversione, è richiesta **per ciascuna classe di esposizioni e per ciascun sistema di rating** utilizzato, nonché per ciascun metodo basato su modelli interni impiegato per le esposizioni in strumenti di capitale. Il par. 3 estende l'autorizzazione preventiva alle modifiche sostanziali dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o del sistema stesso, mentre il par. 4 impone di notificare all'autorità tutti i cambiamenti. L'art. 144 elenca poi i criteri di valutazione della richiesta: le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se hanno accertato che i requisiti del Capo 3 sono soddisfatti e che i sistemi di gestione e di rating delle esposizioni al rischio di credito sono solidi e applicati correttamente.

Sul piano tecnico, il metodo si fonda su parametri definiti dall'art. 4, par. 1, del CRR: la **probabilità di default** o PD, definita al punto 54 come la probabilità di default di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno; la **perdita in caso di default** o LGD, definita al punto 55 come il rapporto fra la perdita subita a causa del default e l'importo residuo al momento del default; e il **fattore di conversione**, definito al punto 56 come il rapporto fra la parte di una linea di credito attualmente non utilizzata che potrebbe essere utilizzata e la parte non utilizzata complessiva. La distinzione fra IRB di base e IRB avanzato sta proprio qui: nel primo la banca stima la sola PD, nel secondo stima anche LGD e fattori di conversione.

Il regolamento pone due contrappesi rilevanti. Il primo è l'art. 150, che disciplina le condizioni per l'utilizzo parziale permanente, evitando che la banca applichi il modello interno solo dove le conviene. Il secondo è l'art. 101 della CRD, che impone il riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni; se dalla valutazione ex art. 101, par. 4, risulta che l'inosservanza dei requisiti condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti patrimoniali, l'autorità impone un requisito di fondi propri aggiuntivi ai sensi dell'art. 104-bis, par. 1, lett. d).

Resta la questione di fondo, che gli appunti d'aula pongono con lucidità: consentire alle banche maggiori di costruirsi in casa il proprio sistema di rating può alterare la parità concorrenziale rispetto a chi usa il metodo standardizzato, perché tipicamente il modello interno produce requisiti patrimoniali inferiori a parità di portafoglio. È esattamente il problema che il legislatore europeo ha affrontato con il Reg. (UE) 2024/1623, che — come si legge nella rubrica e nei

considerando del D.Lgs. 208/2025 di recepimento — modifica il CRR «per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'**output floor**». L'**output floor** è precisamente il presidio contro la sottostima dei modelli interni. Va segnalato con onestà che il testo del CRR disponibile è consolidato al 21 gennaio 2021 e quindi non contiene l'**output floor**: la formulazione puntuale va verificata sul testo vigente.

1.6. D6 — Il Secondo Pilastro: l'ICAAP e le sue fasi

Domanda. Che cos'è il processo di controllo prudenziale e in che cosa consiste l'ICAAP?

Risposta da dare. Il processo di controllo prudenziale — Supervisory Review Process — si articola, secondo la Premessa della Sezione I del Capitolo 1 del Titolo III della Parte Prima della Circolare 285, in due fasi integrate: la prima fa capo alle banche ed è costituita dall'ICAAP e dall'ILAAP; la seconda fa capo all'autorità di vigilanza ed è lo SREP. La base europea dell'ICAAP è l'art. 73 della CRD, quella nazionale l'art. 53, comma 1, lett. a) e d), del TUB.

Spiegazione. L'art. 73 della CRD detta il principio in una sola proposizione: gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del **capitale interno** che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti; tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne per assicurare che restino completi e proporzionati. L'art. 108 ne precisa l'ambito di applicazione: individuale per gli enti che non siano né filiazioni né imprese madri, consolidato per le imprese madri, subconsolidato nei casi indicati al par. 4.

La Circolare 285 chiarisce che la responsabilità del processo è rimessa agli **organi societari**, che ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze, ne curano l'attuazione e ne promuovono l'aggiornamento. Nei gruppi bancari la responsabilità fa capo alla capogruppo, che determina il capitale adeguato per l'intero gruppo su base consolidata. Il processo deve essere documentato, conosciuto e condiviso dalle strutture aziendali e sottoposto a revisione interna.

La Sezione III del Capitolo scompone l'ICAAP in **quattro fasi**, che conviene enunciare nell'ordine.

La prima è l'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione: le banche effettuano in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte, dovendo considerare almeno l'elenco dell'Allegato A, che però non ha carattere esaustivo, restando rimessa alla prudente valutazione di ciascuna banca l'individuazione di ulteriori fattori di rischio.

La seconda è la misurazione o valutazione dei singoli rischi e la determinazione del relativo capitale interno: per i rischi di credito, controparte, mercato e operativi un primo riferimento metodologico è costituito dai sistemi regolamentari di Primo Pilastro; per il rischio di concentrazione la Circolare indica come riferimento la metodologia semplificata dell'Allegato B; per il

rischio di tasso sul portafoglio bancario, l'IRRBB, le banche valutano le variazioni potenziali dei tassi che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio sia sui proventi da interessi netti, usando la metodologia standardizzata prevista ai sensi dell'art. 84, par. 5, della CRD o sistemi interni; analoga valutazione è richiesta per il rischio di differenziali creditizi sul portafoglio bancario, il CSRBB.

La terza è la misurazione del capitale interno complessivo; la quarta è la determinazione del capitale complessivo e la sua riconciliazione con i fondi propri. Proprio qui sta la nozione chiave, che la Circolare definisce in nota: per **capitale interno** si intende il capitale a rischio, cioè il fabbisogno di capitale relativo a un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per **capitale interno complessivo** il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti; per **capitale** e **capitale complessivo** gli elementi patrimoniali che la banca ritiene utilizzabili a copertura dei primi due.

Il tutto è governato dal principio di **proporzionalità**, cui la Sezione II dedica un paragrafo specifico: il processo è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

1.7. D7 — Lo SREP: natura, contenuti ed esiti

Domanda. Mi illustri il processo di revisione e valutazione prudenziale. Che cosa valuta l'autorità e che cosa può fare all'esito?

Risposta da dare. Lo SREP è la seconda fase del processo di controllo prudenziale ed è di competenza dell'autorità di vigilanza. La base europea sta negli artt. 97 e 98 della CRD; la disciplina nazionale di dettaglio nella Sezione V del Capitolo 1 del Titolo III della Parte Prima della Circolare 285. È il processo con cui l'autorità, anche attraverso il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive.

Spiegazione. L'art. 97, par. 1, della CRD definisce l'oggetto: le autorità competenti riesaminano i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti per conformarsi alla direttiva e al CRR, e valutano i rischi ai quali gli enti sono o possono essere esposti e i rischi rivelati dalle prove di stress, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività. Il par. 2 precisa che la revisione copre **tutti** i requisiti previsti dalla direttiva e dal regolamento; il par. 3 stabilisce che l'autorità determina, all'esito, se i dispositivi, i fondi propri e la liquidità detenuti assicurino una gestione e una copertura adeguate dei rischi.

Il par. 4 disciplina frequenza e intensità: esse sono stabilite tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente e del principio di proporzionalità; la revisione e la valutazione sono aggiornate **almeno una volta l'anno** per gli enti soggetti al programma di revisione prudenziale dell'art. 99, par. 2. Il par. 4-bis consente di adattare le metodologie per tenere conto di enti con profili di rischio simili, per modello imprenditoriale o localizzazione geografica delle esposizioni, senza però pregiudicare la specificità delle misure imposte ai sensi dell'art. 104. Il par. 6, aggiunto dalla CRD V, impone

di informare immediatamente l'ABE e l'autorità antiriciclaggio quando dalla revisione emergano motivi ragionevoli di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La Circolare 285 descrive con maggiore concretezza che cosa l'autorità fa: riesamina e valuta ICAAP e ILAAP; analizza i profili di rischio singolarmente e in ottica aggregata, anche in condizioni di stress; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; tiene conto delle variabili correlate all'impatto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che assumono carattere trasversale sulla sana e prudente gestione; perviene a una valutazione complessiva e attiva, se del caso, misure correttive. L'attività si svolge attraverso **sistemi di analisi aziendale**, che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione.

Quanto agli esiti, la Circolare distingue due piani. Da un lato, in presenza di profili di anomalia, l'autorità richiede misure correttive di natura organizzativa, patrimoniale, di contenimento del rischio di liquidità o altre misure di intervento precoce; gli interventi dipendono dalla gravità delle carenze, dall'esigenza di tempestività, dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli organi aziendali e dalla disponibilità di risorse umane, tecniche e patrimoniali. Un passaggio merita citazione quasi letterale: in caso di carenze di natura organizzativa, l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta **se la banca non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato**. Il capitale, cioè, non è la prima risposta a un problema organizzativo, ma la risposta a un problema organizzativo che la banca non sa risolvere.

Dall'altro lato — e questo è il punto che sorprende molti candidati — la Circolare precisa che **indipendentemente dalla presenza di profili di anomalia** l'autorità può imporre requisiti di capitale e di liquidità aggiuntivi rispetto ai minimi regolamentari, a fronte della rischiosità complessiva dell'intermediario, e che i coefficienti così determinati sono vincolanti.

1.8. D8 — Pillar 2 Requirement e Pillar 2 Guidance

Domanda. All'esito dello SREP l'autorità può chiedere capitale aggiuntivo. Mi spieghi la differenza fra P2R e P2G.

Risposta da dare. Il Pillar 2 Requirement è il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'art. 104-bis della CRD: è **vincolante**, ha presupposti tipizzati e la sua violazione produce conseguenze giuridiche. Il Pillar 2 Guidance è l'orientamento sui fondi propri aggiuntivi di cui all'art. 104-ter: è **non vincolante**, riguarda la capacità di assorbire perdite in scenari di stress e il suo mancato rispetto non attiva i limiti alle distribuzioni.

Spiegazione. Il P2R è disciplinato dall'art. 104-bis, par. 1, che tipizza sei situazioni al ricorrere delle quali l'autorità competente **impone** il requisito: quando l'ente è esposto a rischi o elementi di rischio non coperti, o non coperti in misura sufficiente, dai requisiti del CRR e del regolamento sulle cartolarizzazioni; quando non soddisfa i requisiti degli artt. 73 e 74 della direttiva o dell'art. 393 del CRR ed è improbabile che altre misure bastino in tempi adeguati; quando

le rettifiche ex art. 98, par. 4, sono insufficienti a consentire la chiusura delle posizioni senza perdite significative; quando dalla valutazione ex art. 101, par. 4, risulti che l'inosservanza dei requisiti per l'uso di un metodo autorizzato condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti; quando l'ente omette a più riprese di mantenere fondi propri adeguati a contemplare la P2G; e infine in altre situazioni specifiche che destino concrete preoccupazioni di vigilanza. È importante notare il vincolo di scopo posto dal secondo comma: il P2R copre soltanto i rischi incorsi **dal singolo ente** a causa delle proprie attività, inclusi quelli che riflettono l'impatto degli sviluppi economici e di mercato sul suo profilo di rischio. Non è uno strumento macroprudenziale.

Il par. 2 chiarisce quando un rischio si considera non coperto: solo se gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale ritenuto adeguato dall'autorità, tenuto conto della revisione prudenziale della valutazione eseguita dall'ente ai sensi dell'art. 73, sono superiori ai requisiti del CRR. Il par. 3 quantifica il P2R come differenza fra il capitale ritenuto adeguato e i pertinenti requisiti del regolamento.

Il par. 4 detta la regola di **composizione**, che va conosciuta a memoria: l'ente rispetta il P2R mediante fondi propri di cui almeno **tre quarti** sono capitale di classe 1 e, all'interno di questi, almeno **tre quarti** sono capitale primario di classe 1. L'autorità può chiedere una quota maggiore ove necessario. Il par. 5 impone che la decisione sia motivata per iscritto con un resoconto chiaro della valutazione complessiva.

Il P2G è invece disciplinato dall'art. 104-ter. Il par. 1 richiede che gli enti fissino il proprio capitale interno a un livello sufficiente a coprire tutti i rischi e a garantire che i fondi propri possano assorbire le perdite derivanti da scenari di stress, incluse quelle individuate mediante le prove di stress prudenziali dell'art. 100. Il par. 2 impone all'autorità di riesaminare periodicamente tale livello e di determinare il livello complessivo di fondi propri ritenuto appropriato. Il par. 3 definisce la P2G come i fondi propri **eccedenti** quanto richiesto dal CRR, dal P2R e dal requisito combinato di riserva di capitale, necessari a raggiungere quel livello complessivo.

Il par. 6 contiene la regola decisiva: il mancato rispetto della P2G, qualora l'ente soddisfi i requisiti del CRR, il P2R e il requisito combinato di riserva, **non attiva i limiti di cui all'art. 141 o all'art. 141-ter**. È questo che rende la P2G un'aspettativa qualificata e non un obbligo: la sua violazione non blocca dividendi e cedole, ma espone l'ente — se reiterata — all'imposizione di un vero P2R ai sensi dell'art. 104-bis, par. 1, lett. e).

La Circolare 285 recepisce la distinzione in termini espliciti e aggiunge la dimensione della leva: in presenza di rischio di leva finanziaria eccessiva l'autorità può richiedere un capitale addizionale rispetto alle metriche di leverage di Primo Pilastro, articolato a sua volta in un requisito vincolante (P2R-LR) e in un orientamento (P2G-LR), precisando che si tratta di una metrica separata rispetto a quelle basate sulle attività ponderate.